

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5780/2541

บริษัทรองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย
จำกัด

นางสาวรัชณี ลีลาพัฒนา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ศาลแรงงานมีคำสั่งคำร้องให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบของจำเลยว่า จำเลยแต่งตั้งให้ ก.เป็นทนายความ และใบแต่งตั้งทนายความดังกล่าวระบุให้ทนาย จำเลยมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่ศาลพิพากษามาตามยอมจึงมิใช่การ พิจารณาที่ผิดระเบียบ ถือได้ว่าศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยยินยอมให้ ทนายความกรอกข้อความในใบแต่งตั้งทนายความระบุให้ทนายจำเลยมีอำนาจทำสัญญา ประนีประนอมยอมความได้ ดังนั้น ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้มอบอำนาจให้ ทนายความมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และมีได้ยินยอมให้ ทนายความกรอกข้อความดังกล่าวในใบแต่งตั้งทนายความ การทำสัญญาประนีประนอม ยอมความโดยทนายจำเลยซึ่งไม่มีอำนาจเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ จึงเป็น อุทธรณ์ได้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการพิจารณาที่ผิด ระเบียบ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ศาลแรงงานมีคำสั่งคำร้องให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบของจำเลยว่า จำเลยแต่งตั้งให้ ก.เป็นทนายความ และใบแต่งตั้งทนายความดังกล่าวระบุให้ทนาย จำเลยมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่ศาลพิพากษาตามยอมจึงมิใช่การ พิจารณาที่ผิดระเบียบ ถือได้ว่าศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยยินยอมให้ ทนายความกรอกข้อความในใบแต่งตั้งทนายความระบุให้ทนายจำเลยมีอำนาจทำสัญญา ประนีประนอมยอมความได้ ดังนั้น ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้มอบอำนาจให้ ทนายความมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และได้ยินยอมให้ ทนายความกรอกข้อความดังกล่าวในใบแต่งตั้งทนายความ การทำสัญญาประนีประนอม ยอมความโดยทนายจำเลยซึ่งไม่มีอำนาจเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ จึงเป็น อุทธรณ์ได้เพียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการพิจารณาที่ผิด ระเบียบ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(มงคล คุณต์กาญจนากุล-พรชัย สมรรถเวช-อำนวยการ หมวดเมือง)

ศาลแรงงานกลาง - นายบุญทอง ปลื้มวรสวัสดิ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ